CONTRATO OCS Nº 0206/2020
CONTRATO SAP Nº 4400004362

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E A BRy TECNOLOGIA S.A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e a **BRy TECNOLOGIA S.A**, com sede na Rua Lauro Linhares, nº 2010, Torre B, 8º andar, Trindade – Florianópolis – SC, CEP 88036-002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.441.528/0001-57, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Dispensa de Licitação nº 099/2020, com fundamento no artigo 29, II, c/c o § 3º, da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 25/09/2020, por intermédio da IP ATI/GSEG nº 02/2020, de 15/09/2020, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n° 3101700020 e 3101700040, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço de emissão de carimbo do tempo, como autoridade certificadora do tempo (ACT), dentro das especificações e normas da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá sua vigência iniciada, a partir da assinatura do Contrato, pelo prazo

de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

Planilha de Preços – Serviço de Carimbo do Tempo			
ITEM	**A1) Quantidade**	**B1) Preço unitário para faixa que se enquadre 4166 por mês**	**C1) Preço total [= 125000*B1]**
Serviço de Carimbo do Tempo	até 125.000 em 30 meses, média de 4166 por mês	R$ 0,19	R$ 23.750,00
ITEM	**A3) Quantidade**	**B3) Preço**	**C3) Preço total da Instalação**
Instalação	Único	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Custo total da solução (uso de Carimbo do Tempo + instalação)		**R$**	**24.750,00**

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SETIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao BNDES no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo BNDES, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do BNDES.

Parágrafo Segundo

Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou

equivalente legal, o BNDES terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Terceiro

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao BNDES após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal à caixa de *e-mail* nfe@bndes.gov.br, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro – EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF.

Parágrafo Sexto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sétimo

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:
I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Nono
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDE**S devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata tempore, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo CONTRATADO a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 29/06/2020, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do BNDES ou mediante solicitação do CONTRATADO, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao CONTRATADO nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o CONTRATADO deverá formular ao BNDES requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, o CONTRATADO deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o BNDES poderá convocar o CONTRATADO para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao CONTRATADO apresentar as informações solicitadas pelo BNDES.

Parágrafo Quarto

O CONTRATADO deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo

retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o CONTRATADO terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o CONTRATADO terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o BNDES deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo CONTRATADO dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do BNDES, enquanto o CONTRATADO não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o CONTRATADO não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do CONTRATADO como a condição mais vantajosa para o BNDES, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao CONTRATADO, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao CONTRATADO, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto

Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o CONTRATADO fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual

mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DECIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I - A Contratada deverá designar um preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados.

II - A comunicação do BNDES com o preposto será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

III-O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

III .1 A critério do BNDES, as reuniões poderão ser remotas, utilizando o sistema de videoconferência do BNDES. Neste caso, a Contratada poderá participar da reunião a partir das dependências do BNDES, atualmente existentes em São Paulo, Brasília e Recife. Nessa modalidade não há limite para o número de reuniões por ano.

III.2 Extraordinariamente, a critério do BNDES, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para resolver problemas específicos, tais como, ocorrência de incidentes frequentes, desempenho ruim da aplicação, problemas na instalação (disponibilização) ou migração de versão, chamados em aberto além dos prazos máximos estipulados, dentre outros.

IV - Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES, sobretudo o credenciamento como ACT junto ao ITI;

V - Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com

o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a dispensa de licitação;

VI - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

VII - Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

VIII - Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da Contratada a comprovação de sua regularidade;

IX - Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

X - Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;

XI - Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XII - Atender às solicitações do BNDES relativas à transição contratual entre a Contratada e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XIII - Garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a Contratada ser instada a intervir no processo;

XIV - Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do(s) Contrato(s), sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

XV - A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a descartar de forma definitiva, ou seja, de forma a impedir a sua recuperação total ou parcial posteriormente,

toda informação do BNDES gerada, mantida, recebida, manipulada ou produzida durante a execução do Contrato que a Contratada esteja custodiando;

XVI - O acesso às informações do BNDES às quais a Contratada venha a ter contato deve ser permitido somente aos profissionais expressamente designados para a execução dos serviços contratados, não sendo permitido, portanto, o acesso de pessoas externas à empresa contratada ou mesmo de profissionais da Contratada não designados para a prestação do serviço contratado ou que ainda não tenham assinado o devido Termo de Confidencialidade; e

XVII - Toda informação produzida, acessada ou manipulada no âmbito da prestação do serviço contratado é de propriedade do BNDES, e deve ser considerada e tratada como sigilosa a menos que haja manifestação contrária e expressa do BNDES;

XXIII - A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a exportar e entregar ao BNDES todos os dados (logs) de uso do SCT em formato padrão aberto XML ou CSV.

XVIII - providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

XXIX - responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e a utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com

este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da

legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Caso o **CONTRATADO** venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**.

Parágrafo Único

Assim que solicitado pelo Gestor do Contrato, o **CONTRATADO** deverá providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que tiverem acesso a informações sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a serem disponibilizados pelo **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;
II. designar, como Gestor do Contrato, Luís Felipe santos Silva que atualmente exerce a função de gerente da ATI/DESIS4/GESEC, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;
III. designar como gestor substituto, quem estiver na função de substituto do gerente da ATI/DESIS4/GESEC;.
IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;
V. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;
VI. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita

execução do serviço objeto deste Contrato; e

VII. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II – Multa:

II.1 - Na hipótese de a Contratada deixar de respeitar os prazos definidos nos itens 5.1 ou 5.2.2 das Especificações Técnicas, excedendo-os em mais de 30 dias, por problemas alheios ao BNDES, além de eventual ajuste de pagamento estabelecido no item 7.2.1 das Especificações Técnicas, ficará sujeita à aplicação de multa de até 1% (um por cento), para cada dia útil de atraso, calculado sobre o valor total do serviço de instalação (disponibilização) do Serviço ou, na ausência desse valor, sobre o valor de uso do SCT, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

II.2 - Na hipótese de a Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto no item 7.3 das Especificações Técnicas, e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 7.7 das Especificações Técnicas, será aplicada multa sobre o valor da fatura mensal do mês de ocorrência do descumprimento, referente ao uso do SCT, de até 1% (um por cento) por dia útil excedente de descumprimento do respectivo nível de serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do respectivo Contrato;

II.3 - Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas nos itens 9.1.2 e 9.1.3 das Especificações Técnicas; e

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, porém limitada a 30% (trinta por cento) do valor global do CONTRATO.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da

contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão dissolução da **CONTRATADA**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

XII. em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do Contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram este Contrato o Termo de Referência, a Proposta Comercial e a Matriz de Risco respectivamente, Anexos I, II e III ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro (RJ) para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, inscrito na OAB/RJ sob o nº 139.195, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato OCS nº 0206/2020, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na última data em que for registrada a assinatura dos representantes Legais do BNDES.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

HELENA BOAL
ASSINADO DIGITALMENTE

HELENA MARIA CHAVES
BOAL:01664072756
016.640.727-56

Emitido por: AC SOLUTI Multipla

Data: 02/10/2020

ALEXANDRE DE CARLOS BACK
ASSINADO DIGITALMENTE

ALEXANDRE DE CARLOS BACK:60086483900
600.864.839-00

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 01/10/2020

BRy TECNOLOGIA S.A

Testemunhas:

Nome/CPF:

Nome/CPF:

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
BRyTecnologia

RAFAEL FERREIRA GODINHO:03327905924
033.279.059-24

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 01/10/2020

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de serviço de emissão de carimbo do tempo[1], por autoridade certificadora do tempo (ACT), dentro das especificações e normas da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

1.2. O serviço deve ser comercializado na modalidade "*Software* como Serviço" (*SaaS*[2]), de modo que a Contratada será remunerada de acordo com o efetivo uso de seu Serviço pelo BNDES, medido de acordo com a quantidade de carimbos emitidos por mês.

1.3. Para fins de padronização, a solução será denominada SERVIÇO DE CARIMBO DO TEMPO (SCT) ao longo deste documento.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Características Gerais

2.1. O SCT deve garantir a temporalidade dos documentos eletrônicos, servindo como evidência de que a informação digital existia numa determinada data e hora do passado, estampando esta informação no documento.

2.2. O SCT deve ser uma solução específica de mercado, pronta para uso, atendendo plenamente aos requisitos descritos no presente documento.

2.3. O SCT deve ter disponibilidade de 99% nos 7 (sete) dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados 24 (vinte e quatro) horas por dia, desconsiderando eventuais manutenções programadas, estando a Contratada, em caso de descumprimento da referida disponibilidade, sujeita ao disposto nos itens 7.4 e 0.

2.3.1. A Contratada deverá manter infraestrutura de *hardware*, *software*, rede, disponibilidade por meio da internet e demais recursos para a execução do serviço objeto desse contrato de forma a garantir os serviços ininterruptamente, com disponibilidade prevista no item 2.3, medidos dentro do mesmo mês.

2.4. Caso solicitado pelo BNDES, a Contratada disponibilizará meios para que o sistema de monitoração do BNDES tenha acesso ao SCT, de modo a verificar sua disponibilidade e funcionalidade.

[1] O Carimbo do Tempo (timestamp) é a referência de tempo atestado por uma Autoridade Certificadora do tempo (ACT) ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) confiável, e serve como evidência de que uma informação digital existia numa determinada data e hora no passado

[2] *Software as Service* (*Software* como Serviço)

Carimbo do Tempo

2.5. O SCT deverá emitir carimbos de tempo de documentos, nos estritos termos acordados neste Termo de Referência e conforme os padrões vigentes no mercado;

2.6. Este serviço deverá atender aos requisitos mínimos exigidos no DOC-ICP-12 e ter plena conformidade com as demais normas estabelecidas pelo CG ICP-BRASIL[3] e na RFC 3161 do IETF;

2.7. O fluxo para a emissão de carimbo de tempo deverá ocorrer nas seguintes condições:

2.7.1. Ao receber uma requisição de carimbo de tempo conhecido como TSQ (Time Stamp Query), juntamente, com o código hash de um documento digital, o SCT (Sistema de Carimbo do Tempo) deverá produzir o carimbo de tempo;

2.7.2. O carimbo de tempo deverá conter o hash do documento e a data e hora da emissão do carimbo do tempo, a fim de ser usado como evidência de que o documento existia na da ta e hora contida no carimbo;

2.8. A ACT (Autoridade de Carimbo do Tempo) da Contratada deverá possuir as seguintes características, além das demais previstas neste Termo de Referencia:

2.8.1. Atender somente requisição TSQ do protocolo que esteja em conformidade com o publicado na RFC (Request for Comments) n. 3161, contendo um hash do documento a ser carimbado, e ser capaz de verificar se a requisição está de acordo com as especificações do DOC-ICP-11 do CG ICP-BRASIL;

2.8.2. Trabalhar com certificado digital dentro do período de validade e não revogado, emitido por AC credenciada na ICP-Brasil da Contratada, com prazo de validade de no mínimo 4 anos a partir da data de emissão do carimbo de tempo;

2.8.3. Permitir identificação e registro de todas as ações executadas;

2.8.4. Garantir irretroatividade na emissão de carimbos do tempo;

2.8.5. Ser escalável para atender demandas futuras, considerando o padrão de assinatura SHA-256 (Secure Hash Algorithm) com RSA 2048 bits.

2.9. O SCT deve disponibilizar um sistema WEB, seguro, acessível pela internet através de usuário/senha e/ou certificado digital (token), que deve permitir o gerenciamento das emissões dos carimbos de tempo, devendo este sistema:

2.9.1. O ambiente de gerenciamento deve ser seguro (no mínimo, protocolo HTTPS sobre TLS 1.0 ou superior).

2.9.2. Permitir consultar carimbos de tempo emitidos.

[3] Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

2.9.3. A consulta deve localizar todos os carimbos emitidos, permitindo buscar e visualizar pelo menos as seguintes informações:

2.9.3.1. Hash do carimbo de tempo;

2.9.3.2. Data e hora do carimbo de tempo;

2.9.3.3. Data e hora da emissão do carimbo de tempo;

2.9.4. Os relatórios e/ou consultas devem ser exportáveis para formato padrão de mercado, como, por exemplo, XLS ou CSV.

2.9.5. Os dados dos relatórios e consultas devem ser atualizados, pelo menos, uma vez ao dia.

3. SEGURANÇA DO SERVIÇO DE CARIMBO DO TEMPO

3.1. O SCT deve possuir arquitetura de segurança, composto por criptografia, *firewalls*, sistemas de prevenção de invasões e demais práticas usualmente adotadas, para oferecer segurança e integridade do ambiente em geral.

3.2. Toda informação recebida e enviada relativa ao SCT, deve ser distribuída de forma criptografada.

3.3. A Contratada deve dispor de procedimentos para:

3.3.1. Tratamento de incidentes de segurança da informação;

3.3.2. *Backup* e recuperação de dados;

3.3.3. Bloqueio de acessos;

3.3.4. Destruição de informação;

3.3.5. Planos de contingência para garantir a continuidade do serviço em caso de incidentes;

3.3.6. Execução de testes de penetração ou levantamento de vulnerabilidades na sua infraestrutura de TI.

3.4. A Contratada deve disponibilizar procedimentos e os contatos (nomes, telefones e e-mails) para acionamento pelo BNDES em caso de incidentes de segurança.

3.5. O SCT deve ter controle de acesso com atribuição de privilégios por perfil, condicionando-o à autenticação prévia, por meio de:

3.5.1. Validação de um identificador de acesso (login) e da senha associada ao identificador; ou

3.5.2. Certificados digitais. Nesse caso, deve ser possível a adoção de certificados do tipo A1 emitidos pela ICP Brasil.

3.6. O SCT deve possuir mecanismo de proteção contra ataques por força bruta, como, por exemplo, delay progressivo na autenticação (para *webservice*), com base inclusive nos endereços de origem das tentativas de acesso negadas.

3.7. Os acessos ao SCT devem ser realizados por meio de canais de comunicação seguros, protegido por criptografia.

3.8. O SCT será acessado por estações de trabalho ou servidores do BNDES.

3.9. Caso seja necessária autenticação dos computadores do BNDES via certificado digital, poderá ser utilizado certificado do tipo e-CNPJ que o BNDES já possui.

3.9.1. Caso seja necessário outro certificado diferente do e-CNPJ que o BNDES possui, caberá a CONTRATADA fornecer tal certificado, do tipo A1, emitido por uma Autoridade Certificadora pública atestada pela ICP-Brasil.

3.10. O SCT deve permitir o acesso, em paralelo, por quaisquer dos endereços de rede válidos na Internet em uso pelo BNDES, não sendo necessário ou obrigatório o estabelecimento de túneis VPN entre a rede do BNDES e da Contratada.

3.11. Somente os usuários do BNDES e funcionários autorizados da Contratada podem acessar os dados armazenados na ferramenta. Caso algum terceiro acesse algum dado do BNDES sem a expressa autorização do gestor do contrato, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas na seção 9.

3.12. A comunicação deve ser sempre realizada a partir do ambiente do BNDES, sem que para isso seja necessário expor qualquer sistema do Banco.

3.13. A Contratada deve apresentar relatório de auditoria, sempre que solicitado pelo BNDES, comprovando o contínuo atendimento da condição de segurança do Serviço, em conformidade com os requisitos dessa seção e do DOC-ICP-12.

4. DIREITO DE UTILIZAÇÃO (SUBSCRIÇÃO) DO SERVIÇO DE CARIMBO DO TEMPO

4.1. O SCT é provido por meio de um *software* hospedado externamente ("*software* como serviço" (*SaaS*) ou "em nuvem").

4.1.1. O BNDES não receberá licenças de uso perpétuo.

4.1.2. O BNDES terá o direito de uso do serviço durante a vigência do contrato. Independente disto, os Carimbos do Tempo devem permanecer válidos durante o prazo de validade das assinaturas apostas pelo Serviço, incluindo o prazo de validade dos certificados da cadeia da assinatura. A conclusão ou encerramento do contrato não deve afetar as condições para validação das assinaturas emitidas pelo SCT.

4.2. A remuneração pela utilização do SCT será proporcional ao efetivo uso do *serviço*, medido em número de carimbos emitidos pelo BNDES, em período mensal, sujeito aos ajustes de pagamento previstos na seção 7.

4.2.1. Não há comprometimento de qualquer quantidade de carimbos emitidos por mês, de forma que não se aplicará pagamento de valor de qualquer franquia mínima de uso, independente do uso efetivo do serviço.

4.2.2. Carimbos emitidos com qualquer tipo de erro (ex. certificado da assinatura do carimbo inválido) não poderão ser cobrados.

4.3. Não há restrição ou tarifação por usuário habilitado a uso do serviço.

4.4. Durante o período de instalação (disponibilização) o valor unitário por Carimbo do Tempo não será cobrado. Somente será devido o pagamento por Carimbo do Tempo após a emissão do Termo Definitivo da Instalação (disponibilização), conforme item 5.8.

4.5. Conforme forem sendo desenvolvidas, pela equipe do BNDES, integrações com os sistemas internos do BNDES, estima-se, sem caráter vinculante, que o volume de carimbos irá aumentar gradativamente.

4.5.1. Apenas para fins estimativos, a projeção de utilização do serviço, a qual pode ser alterada por fatores externos ou internos ao Banco, é que o volume de carimbos do tempo possa atingir 50.000 por ano.

4.5.2. Essa projeção tem alto grau de incerteza, inexistindo por parte do BNDES qualquer compromisso de utilização mínima do serviço ao longo da execução do contrato. Tal fato não constituirá motivo para ensejar, por parte da Contratada, pedidos de revisão, repactuação, reajuste ou ainda reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.6. A Contratada indicará, na Planilha de Preços, o valor unitário do carimbo do tempo.

5. INSTALAÇÃO (DISPONIBILIZAÇÃO) E CONFIGURAÇÃO

5.1. O BNDES solicitará à Contratada, até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato, que comece a configuração e disponibilização dos componentes do Serviço.

5.2. Após a solicitação do BNDES, a Contratada terá até 10 (dez) dias úteis para efetivamente iniciar a configuração e disponibilização dos componentes do Serviço.

5.2.1. A Contratada deverá confirmar neste prazo que o BNDES tem direito de uso do SCT hospedada externamente e fornecer as chaves de acesso/ativação, senhas etc. para uso do SCT;

5.2.2. O serviço de instalação (disponibilização) e configuração deve ser concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir do início efetivo da configuração e disponibilização dos componentes do Serviço.

5.2.3. O descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a conclusão do serviço de instalação (disponibilização) e configuração ensejará ajuste no pagamento nos termos descritos no item 7.2.

5.3. A Contratada disponibilizará para o BNDES o SCT em dois ambientes: HOMOLOGAÇÃO e PRODUÇÃO.

5.3.1. Estes ambientes deverão estar disponíveis para acesso pelos usuários do BNDES a partir dos CPD principal e de contingência do BNDES.

5.3.2. A utilização do ambiente de homologação não será tarifada.

5.3.3. Caso a Contratada não possua ambiente específico de Homologação, poderá disponibilizar o ambiente de Produção para os testes e Homologação do Serviço, desde que a sua utilização, nestes casos, não seja tarifada, conforme item anterior.

5.4. O serviço de instalação (disponibilização) e configuração abrangerá a execução das tarefas discriminadas a seguir:

5.4.1. Disponibilização de informações e suporte para que o BNDES realize em sua rede configuração de *firewall* e configuração de *proxy* reverso;

5.4.2. Configurações de infraestrutura da Contratada e do BNDES (por meio de disponibilização de informações e suporte pela Contratada), para utilização do SCT por meio de webservices;

5.4.3. Suporte ao BNDES para integração de aplicações internas com o SCT por meio de *webservices*, detalhando seus parâmetros;

5.4.4. Configuração de perfis de acesso e de usuários;

5.4.5. Qualquer adequação do SCT necessária para atender estas especificações técnicas.

5.4.6. Disponibilização de ambiente de homologação para o BNDES avaliar as condições de utilização, executar testes funcionais, de capacidade, integrados e/ou desempenho;

5.4.7. Auxílio na identificação dos casos de testes no ambiente de homologação, incluindo a avaliação de cobertura das funcionalidades e desempenho da SCT.

5.4.7.1. Os erros encontrados deverão ser corrigidos e testados novamente pela Contratada.

5.5. Deve ser disponibilizado pela Contratada roteiro de configuração do ambiente computacional (exemplo *firewall*) do BNDES, para o correto funcionamento do Serviço.

5.6. A Contratada deverá fornecer manuais e guias de implantação e manutenção, documentação de parametrização e/ou customização e scripts de homologação do SCT.

5.7. Na instalação (disponibilização) deverão ser realizados todos os testes necessários à validação do funcionamento dos itens de *software* que compõem o Serviço.

5.8. Após a validação da documentação e das funcionalidades exigidas por parte do BNDES, em até 10 (dez) dias a contar da conclusão da instalação (disponibilização), o BNDES emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da Instalação (disponibilização).

5.8.1. Caso seja identificada alguma inconformidade na documentação ou nas funcionalidades, a Contratada terá até 10 (dez) dias úteis para proceder com os ajustes solicitados e encaminhar para nova validação do BNDES.

6. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO

6.1. A Contratada fica obrigada a prestar garantia de funcionamento do SCT, dentro do seu prazo de vigência, a partir da data de sua emissão.

6.2. O início da prestação do serviço de manutenção e suporte técnico dar-se-á imediatamente a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Instalação (disponibilização), mencionado no item 5.8, encerrando-se com o término da vigência do Contrato, previsto no item 10.

6.3. O serviço de manutenção e suporte técnico contemplará:

6.3.1. Suporte padrão, prestado de modo remoto, para tratar incidentes e investigações de problemas, além de esclarecimentos de dúvidas e orientação de uso, doravante referenciados como “erros”, relacionados ao SCT, em horário comercial (9h às 18h, em dias úteis). Tal suporte deverá der provido por meio de:

6.3.1.1. Internet: endereço de correio eletrônico (e-mail) e/ou portal de atendimento.

6.3.1.2. De forma opcional, caso a Contratada já tenha disponível, serviço de atendimento telefônico, com número disponibilizado pela Contratada, para abertura e acompanhamento dos chamados técnicos.

6.4. O BNDES poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte durante a vigência do Contrato, sem restrições de horas de atendimento.

6.5. Durante o prazo de prestação do serviço, todos os eventuais erros ou falhas identificados deverão ser corrigidos pela Contratada, sem ônus adicionais para o BNDES.

6.6. O recebimento dos serviços de manutenção e suporte técnico será realizado mensalmente, através do ateste pelo Gestor do Contrato da fatura referente aos serviços prestados no mês anterior, observado o disposto no item 7.6.1 destas Especificações Técnicas.

6.7. A Contratada deverá informar o BNDES, com antecedência de pelo menos uma semana, a programação de interrupções em função de manutenções de qualquer natureza nos seus ambientes.

6.7.1. Deverão ser repassados ao BNDES, imediatamente, os avisos recebidos pela Contratada com informações sobre indisponibilidade/normalização das operadoras, que venham a afetar o uso do SCT.

7. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTOS

7.1. A Contratada estará sujeita à observância dos Níveis Mínimos de Serviço e eventuais ajustes de pagamento, para a prestação dos serviços de instalação (disponibilização), manutenção e suporte técnico e pelo uso do SCT.

7.2. Para o serviço de instalação (disponibilização), será aplicado um ajuste de pagamento de valor equivalente a 1,0% (um por cento) sobre o valor da instalação relativo a cada dia excedente dos prazos máximos dos itens 5.1 e 5.2.2.

7.2.1. Os ajustes efetuados na fatura da instalação (disponibilização) serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de o ajuste de pagamento exceder esse limite, além da aplicação do ajuste de 30% (trinta por cento), a Contratada estará sujeita à penalidade prevista no item 9.1.2.

7.2.2. Caso não haja valor definido para o serviço de Instalação (disponibilização), os descontos serão aplicados sobre o valor mensal apurado de efetivo uso do SCT.

7.3. Para o serviço de manutenção e suporte técnico, a Contratada deverá observar o tempo de atendimento dos chamados para solução dos erros, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 – Tempos de resolução de chamados por nível de severidade

Nível de Severidade	Conceito da Severidade	Tempo de solução (a partir da abertura do chamado)
1	Serviço inoperante ou erro que impeça a aplicação do carimbo	1 dia útil
2	Outros erros na prestação do serviço, que não impeçam a aplicação do carimbo do tempo, como erros no portal web	3 dias úteis

Observação: Será sempre atribuído nível de severidade 2 a todo chamado relacionado ao funcionamento do SERVIÇO no Ambiente de Homologação, independente do tipo de problema.

7.3.1. Detalha-se a seguir os conceitos dos níveis de severidade:

a)Severidade 1:

- Indisponibilidade total do SCT, referente às requisições registradas na plataforma da Contratada durante certo período, mesmo que seja intermitente.

- Erro na aplicação do carimbo: carimbos apostos com certificado inválido ou fora da especificação estabelecida pelo ITI.

b)Severidade 2:

Outros erros na prestação do serviço, que não impeçam a aplicação do carimbo do tempo, como erros no portal web.

7.3.2. Os chamados serão abertos na proporção de um para cada problema reportado, sendo a classificação do Nível de Severidade definida pelo usuário solicitante.

7.3.3. A Contratada poderá aplicar soluções de contorno (*workaround*) para os problemas detectados, caso não possam ser solucionados definitivamente no prazo correspondente determinado no item 7.3 acima, o que não exclui as possíveis violações aos tempos de solução impostos nos Níveis Mínimos de Serviço e a necessidade de correção do erro para que o *serviço* volte a pleno funcionamento.

7.3.3.1. Caso a Contratada forneça solução de contorno (*workaround*) que garanta a funcionalidade parcial do *serviço*, dentro do tempo de solução colocado nos níveis mínimos do serviço, porém passe a ocorrer problema caracterizado como de outra severidade (2), conforme item 7.3.1, o chamado será reclassificado para a respectiva severidade, com prazo maior de resolução, contado desde a abertura do chamado.

7.3.3.2. Caso a Contratada forneça solução de contorno (*workaround*) que garanta a funcionalidade parcial do *serviço*, fora do prazo de solução dos níveis mínimos do serviço, porém passe a ocorrer problema caracterizado como de outra severidade (2), conforme item 7.3.1, será aberto novo

chamado com a referida severidade, o qual não interferirá na apuração da violação do tempo de solução do primeiro.

7.3.3.3. Caso a Contratada tenha aplicado solução de contorno e não seja mais observado problema algum pelo BNDES, o chamado será encerrado, mantendo-se a obrigação da Contratada em corrigir a causa raiz do problema e de informar ao BNDES do prazo e do andamento da referida correção até sua conclusão.

7.3.4. No caso de descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço para manutenção e suporte técnico, o BNDES deverá realizar ajustes de pagamento nos valores de uso do serviço, sem prejuízo das eventuais penalidades descritas neste Projeto Básico, na seguinte gradação, para cada chamado:

7.3.4.1. Desconto de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor de uso do serviço, relativo a cada dia útil excedente do prazo máximo;

7.4. Para o uso do SCT, caso a Contratada deixe de garantir a disponibilidade prevista no item 2.3 por problemas alheios ao BNDES, será aberto um chamado de Severidade 1.

7.5. Os ajustes de pagamento relativos ao uso do SCT e ao serviço de manutenção e suporte serão efetuados nas faturas mensais correspondentes à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

7.6. A Contratada deverá providenciar a apresentação detalhada da apuração de cada chamado aberto e seus tempos de resolução, através de relatório mensal que deverá ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte para análise e validação do BNDES durante a prestação do serviço de manutenção e suporte técnico.

7.6.1. O recebimento do relatório de apuração será um dos requisitos para o ateste do pagamento mensal.

7.6.2. As notas fiscais ou boleto de cobrança só poderão ser emitidos após o ateste de o serviço ter sido realizado pelo BNDES.

7.7. Os ajustes efetuados nas faturas mensais serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação do ajuste de 30% (trinta por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas na seção 9.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O BNDES pagará à Contratada pelo uso do SCT, medido pelo volume mensal de carimbos realizados e pelos serviços de instalação (disponibilização), incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias

e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato, o valor total do Contrato da seguinte forma:

8.1.1. O pagamento referente ao serviço de instalação (disponibilização), quando houver valor associado ao referido serviço, será efetuado de maneira única, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Instalação (disponibilização), conforme item 5.8.

8.1.2. Os pagamentos referentes ao uso do SCT serão efetuados em base mensal, no mês subsequente à efetiva prestação do serviço, conforme detalhado na seção 4.

8.1.2.1. O início da efetiva prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico e de uso do SCT e, portanto, de seus pagamentos, ocorrerá somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Instalação (disponibilização), conforme item 5.8.

8.2. O BNDES poderá deduzir dos pagamentos os valores correspondentes aos ajustes de pagamento e penalidades eventualmente devidos pela Contratada, nos termos, respectivamente, das seções 7 e 9 destas Especificações Técnicas.

8.3. Para toda efetivação de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 2 (duas) vias do documento fiscal, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro — EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile n° 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10:00 e 18:00 horas, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento para ambas as formas, devendo ser indicado o número do Contrato.

8.4. As faturas serão analisadas pelo Gestor do respectivo Contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à Contratada, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES.

8.5. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à Contratada emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

9. PENALIDADES

9.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10

(dez) dias úteis contados da notificação do BNDES, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Na hipótese de a Contratada deixar de respeitar os prazos definidos nos itens 5.1 ou 5.2.2, excedendo-os em mais de 30 dias, por problemas alheios ao BNDES, além de eventual ajuste de pagamento estabelecido no item 7.2.1, ficará sujeita à aplicação de multa de até 1% (um por cento), para cada dia útil de atraso, calculado sobre o valor total do serviço de instalação (disponibilização) do Serviço ou, na ausência desse valor, sobre o valor de uso do SCT, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

9.1.3. Na hipótese de a Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto no item 7.3, e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 7.7, será aplicada multa sobre o valor da fatura mensal do mês de ocorrência do descumprimento, referente ao uso do SCT, de até 1% (um por cento) por dia útil excedente de descumprimento do respectivo nível de serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor global do respectivo Contrato;

9.1.4. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas nos itens 9.1.2 e 9.1.3; e

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

9.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

9.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

10. VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura do contrato, renováveis por igual período.

11. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL

11.1. A propriedade intelectual e titularidade de direito autoral da tecnologia e modelos desenvolvidos direta ou indiretamente para a prestação dos serviços definidos neste contrato são exclusivos da Contratada.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deverá designar um preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados.

12.2. A comunicação do BNDES com o preposto será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

12.3. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

12.3.1. A critério do BNDES, as reuniões poderão ser remotas, utilizando o sistema de videoconferência do BNDES. Neste caso, a Contratada poderá participar da reunião a partir das dependências do BNDES, atualmente existentes em São Paulo, Brasília e Recife. Nessa modalidade não há limite para o número de reuniões por ano.

12.3.2. Extraordinariamente, a critério do BNDES, poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para resolver problemas específicos, tais como, ocorrência de incidentes frequentes, desempenho ruim da aplicação, problemas na instalação (disponibilização) ou migração de versão, chamados em aberto além dos prazos máximos estipulados, dentre outros.

12.4. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;

12.5. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES;

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

12.7. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

12.8. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da Contratada a comprovação de sua regularidade;

12.9. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

12.10. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;

12.11. Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

12.12. Atender às solicitações do BNDES relativas à transição contratual entre a Contratada e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

12.13. Garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a Contratada ser instada a intervir no processo;

12.14. Impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto;

12.15. Providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente, empregado do Sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do artigo 38, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

12.16. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES bem como a Política de Conduta e Integridade em matéria de licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, vigentes ao tempo da contratação, os quais deverão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitados ao Gestor do Contrato, assegurando-se de que seus representantes legais e que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

12.17. Adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

12.18. Cumprir e obedecer às diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação estabelecida pelo BNDES;

12.19. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do(s) Contrato(s), sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

12.20. A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a descartar de forma definitiva, ou seja, de forma a impedir a sua recuperação total ou parcial posteriormente, toda informação do BNDES gerada, mantida, recebida, manipulada ou produzida durante a execução do Contrato que a Contratada esteja custodiando;

12.21. O acesso às informações do BNDES às quais a Contratada venha a ter contato deve ser permitido somente aos profissionais expressamente designados para a execução dos serviços contratados, não sendo permitido, portanto, o acesso de pessoas externas à empresa contratada ou mesmo de profissionais da Contratada não designados para a prestação do serviço contratado ou que ainda não tenham assinado o devido Termo de Confidencialidade; e

12.22. Toda informação produzida, acessada ou manipulada no âmbito da prestação do serviço contratado é de propriedade do BNDES, e deve ser considerada e tratada como sigilosa a menos que haja manifestação contrária e expressa do BNDES;

12.23. A Contratada obriga-se, ao final da vigência do Contrato, a exportar e entregar ao BNDES todos os dados (logs) de uso do SCT em formato padrão aberto XML ou CSV.

13. OBRIGAÇÕES DO BNDES

13.1. Assegurar as condições necessárias para a utilização dos serviços contratados, tais como canais de comunicação, software para acionamento das API's e infraestrutura de processamento;

13.2. Solicitar formalmente, mediante simples comunicação, por meio digital ou físico, qualquer alteração que possa impactar a execução dos serviços;

13.3. Utilizar os dados e informações disponibilizadas por meio dos serviços que compõem o objeto deste contrato somente nas atividades previstas na cláusula de confidencialidade;

13.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por equipe de fiscalização do contrato especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

13.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

13.7. Efetuar o correto pagamento dentro dos prazos especificados para os serviços efetivamente prestados;

13.8. Designar o Gestor do Contrato, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

13.9. Designar o substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência;

13.10. Alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato, por outro profissional, mediante comunicação escrita à Contratada;

13.11. Fornecer à Contratada, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema BNDES, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES e da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES;

13.12. Colocar à disposição da Contratada todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

13.13. Comunicar à Contratada, por escrito:

13.13.1. quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

13.13.2. a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da Contratada, concedendo-lhe prazo para defesa; e

13.13.3. a aplicação de eventual penalidade, nos termos do Contrato.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Os preços deverão ser preenchidos em planilha de preços cabendo à equipe do BNDES responsável pela análise técnica das propostas a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela proponente.

14.2. As descrições constantes na Planilha de Preços estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao descritivo contido nesta Especificação Técnica, para a correta elaboração da proposta.

14.3. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado. Deverão estar contidos ainda todos os custos marginais referentes aos profissionais designados para a prestação dos serviços, tais como deslocamentos, hospedagens etc.

14.4. A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

14.5. A Proposta de Preço deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

14.6. A Proposta de Preço deverá conter, no campo “Estabelecimentos vinculados à execução contratual (matriz/filial)”, o(s) estabelecimento(s) responsável(is) pela execução contratual.

14.6.1. Caso pretenda executar o objeto contratado de forma fracionada por mais de um estabelecimento, matriz e/ou filial(is), a futura Contratada deverá comprovar a sua habilitação de todos os estabelecimentos vinculados à execução contratual.

15. REAJUSTE

15.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

15.2. O reajuste do preço decorrerá da aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato, ou ainda por índice/tabela de preços vigente da Contratada, o que resultar em menor valor.

16. CONDIÇÕES PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

16.1. A futura Contratada deverá apresentar, como condição prévia à contratação:

16.1.1. Comprovação de que é uma ACT credenciada pela ICP-Brasil.

16.1.2. Declaração de Práticas de Carimbo do Tempo (DPCT) e suas Políticas de Carimbo do Tempo (PCTs), conforme definido no DOC-ICP-11.

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

17.1. Não será exigida apresentação de garantia contratual.

18. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

18.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações,

quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;

V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou Créditos, Sucessão Contratual e Subcontratação, do Contrato;

VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o BNDES;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e

XII. em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do Contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.

18.2. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

18.3. Os casos de extinção contratual convencionadas no caput desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

19. MATRIZ DE RISCOS

19.1. A futura relação contratual terá como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo.

19.2. Por conta disso identificam-se os riscos decorrentes da futura relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, ficam estabelecidos os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo A destas Especificações Técnicas.

19.3. É vedada a celebração de aditivos ao contrato a ser celebrado, decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da Contratada.

ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social	**BRy Tecnologia S.A**
CNPJ	**04.441.528/0001-57**
Inscrição Estadual	**254.219.438**
Inscrição Municipal	**413.804-0**
Endereço Completo	**Rua Lauro Linhares, 2010 Torre B 8º Andar**
Telefone(s)	**(048) 3234-6696**
Responsável	**Rafael Godinho - Diretor Comercial**
E-mail Responsável	rafael@bry.com.br

Planilha de Preços – Serviço de Carimbo do Tempo			
ITEM	**A1) Quantidade**	**B1) Preço unitário para faixa que se enquadre 4166 por mês**	**C1) Preço total [= 125000*B1]**
Serviço de Carimbo do Tempo	até 125.000 em 30 meses, média de 4166 por mês	R$ 0,19	R$ 23.750,00
ITEM	**A3) Quantidade**	**B3) Preço**	**C3) Preço total da Instalação**
Instalação	Único	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Custo total da solução (uso de Carimbo do Tempo + instalação)		**R$**	**24.750,00**

RAFAEL FERREIRA GODINHO:03327905924
RAFAEL FERREIRA GODINHO:03327905924
2020.02.14 08:53:46 -03'00'

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de consulta a certidões	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de consulta a certidões	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	Contratada

	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra	Aumento do custo do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada